

从本案一审、二审的冲突可以看出，是有争议的。而二审与一审相比，既考虑了推搡者的过错，也考虑了受害人一方的责任。

一、以推搡方式催促同伴前行致使同伴溺亡构成侵权

《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。按照该条规定，侵权人是否承担侵权责任，需要有侵权行为、主观过错、损害后果和因果关系四个构成要件。本案中，吴某某、况某某之子溺亡的损害后果已经得到证据证实。张某虽是未成年人，但年近16周岁，已经能够不断从父母、学校、媒体等各种渠道接受关于擅自到江、河、湖游泳、耍水的危险性等安全知识的教育，不可能不知道在水中推搡、嬉戏的危险性。所以，未成年人明知水中推搡的危险性而为之，造成被侵权人摔倒溺亡，构成侵权责任上的过错。且该推搡的过错与同伴溺亡存在直接因果关系。所以，张某以推搡方式催促吴某某前行致使吴某某溺亡构成侵权。

二、受害人的监护人未尽到监护职责构成过失相抵

在现代侵权立法和理论下，过错责任原则要求每个民事主体只需为自己行为造成的损害后果承担赔偿责任，而对于与己无关的主体造成的损害后果不用承担责任，除非有特别的法律事由。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条规定：“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。”该条规定是侵权责任中减轻侵权人责任承担份额的法定依据，即“过失相抵”条款。本案中，吴某某、况某某之子溺亡这一损害后果是由多种因素造成的，既有侵权人在水中推搡的行为，也有监护人疏于管理教育的不作为。吴某某、况某某，与张某某、何某某、张某、薛某、薛某某、谭某之间行为过错程度有显而易见的差别。而责任份额如何确定，主要结合法律规定、日常经验法则等，综合考虑各民事主体的过错程度、导致损害后果的原因力大小等因素来判断。本案中，受害者本人作为一名16岁学生，具有相应的行为能力和风险识别能力，却未在成年监护人的看护下水游泳，置自己生命于危险之中。其监护人又疏于教育、提醒，与受害人从事前述危险行为，并造成损害后果存在因果关系。但该过错同侵权人的过错相比，程度较轻，可以在裁判时适

当减轻侵权人的责任份额。

三、涉嫌刑事犯罪免于处罚不影响侵权责任的承担

《中华人民共和国民法典》第一百八十七条规定：“民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的，承担行政责任或者刑事责任不影响承担民事责任；民事主体的财产不足以支付的，优先用于承担民事责任。”根据该条规定，侵权人承担刑事责任、行政责任后，仍不影响民事责任的承担。相反，民事主体因同一行为，未被追究刑事责任，如本案因侵权人未达到刑事责任年龄而不予立案，也应不影响民事责任的承担。因为，刑事责任的追究与民事责任的承担，各有其构成要件。如年龄因素，未成年人侵权，一般要承担侵权责任，但是在刑事责任的构成上，则更加严格。即使致人死亡，因非故意犯罪，也不用承担任何刑事责任。所以，即使侵权人未被追究刑事责任，但符合民事侵权责任的构成要件，仍要承担民事侵权责任。

编写人：重庆市第三中级人民法院 黄琳熹 张景卫

未成年人相约游泳溺亡的责任认定

——刘某甲、潘某诉胡某甲等生命权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖北省随县人民法院(2023)鄂1321民初3650号民事判决书

2. 案由：生命权纠纷

3. 当事人

原告：刘某甲、潘某

被告：胡某甲、胡某乙、向某甲、向某乙、刘某丙、某中心

【基本案情】

2023年9月9日12时许，刘某乙（刘某甲和潘某之子）、高某某、胡某乙（胡某甲之子）、向某乙（向某甲和刘某丙之子）四人结伴前往随县某水库游泳，高某某、胡某乙分别乘坐刘某乙、向某乙驾驶的两轮摩托车前往，后将摩托车停放在水库附近，徒步走到水库临近松树林的沙滩处。四人先后下水，刘某乙在岸边浅水区玩耍，高某某、胡某乙、向某乙三人行至稍深水域。高某某、胡某乙试探前方水域时不慎滑倒，被水流带入深水中。高某某几经挣扎后沉入水中。刘某乙、向某乙见胡某乙尚在水中挣扎，均前往施救。刘某乙拉住胡某乙的手，救助过程中不幸陷入水中，向某乙施救无果游回岸边。胡某乙挣扎游回岸边，上岸后身体不适，向某乙对其采取按压等措施。胡某乙与向某乙二人驾驶向某乙的摩托车返回。胡某乙、向某乙二人经商议决定隐瞒刘某乙、高某某溺水的事实，当晚在外游玩归家后未提及事故真相。2023年9月10日11时许，刘某乙的奶奶因寻人未果，报警请求帮忙寻找。当日，刘某乙的遗体被他人发现并打捞上岸。

事故发生时，刘某乙、胡某乙、向某乙和高某某均为限制民事行为能力人。胡某甲与前妻于2014年离婚，胡某乙由胡某甲抚养，胡某甲长期在外务工，胡某乙日常随祖父母生活。

某中心系事业单位法人，为案涉水库的管理单位。某中心在涉事区域设置载有“水深危险禁止游泳关爱生命严禁戏水”字样、图标的警示标志牌。胡某乙、向某乙在公安机关的询问笔录中均陈述事发前已看到上述警示标志牌。

刘某甲、潘某请求胡某甲、胡某乙、向某甲、向某乙、刘某丙、某中心连带赔偿282985.35元。

【案件焦点】

1. 胡某甲、胡某乙、向某甲、向某乙、刘某丙、某中心对刘某乙的溺亡事故是否存在过错；2. 如何评判刘某乙下水救人的行为。

【法院裁判要旨】

湖北省随县人民法院经审理认为：刘某甲、潘某对其子刘某乙依法负有抚养、教育和保护的义务，其疏于安全教育和有效监护，使得刘某乙作为未成年人驾驶机动车辆前往危险区域，最终不幸陷入案涉水域无法摆脱困境，导致悲剧发生，令人惋惜。刘某乙、高某某、胡某乙、向某乙相约结伴前往案涉水库，均系自愿进入涉事水域，相互之间不存在诱导或强迫的情形，刘某乙在胡某乙遇险时亦属主动施救，事故发生并非因侵权行为所致。胡某乙、向某乙虽具备一定的与其年龄、智力相适应的认知、辨别能力，但仍属于限制民事行为能力人，身体、心理与成年人不同，对危险认知能力、风险控制能力客观上存在不足，不能脱离事发时二人所处的情境，无视其挣扎求生后面对危急状态的恐惧、紧张心理，在事后以正常情况下冷静理性、客观精确的标准去评判和苛求其在当时作出合乎情理的选择和判断。胡某乙、向某乙对同伴不具有法律意义上的安全保障和救助义务，对事故发生不具有过错，但其事后商定隐瞒事实，未及时如实告知刘某乙溺水情况，导致刘某乙家人遍寻无果陷入盲目焦急、恐慌状态，直至刘某乙遗体高度腐败漂浮后被他人发现，经公安部门告知方得知真相，胡某乙、向某乙的欺瞒行为加大了事故后果对刘某甲、潘某的精神创伤和损害，根据其行为方式、过错、后果、本地经济实际等酌情其各向刘某甲、潘某赔偿精神抚慰金8000元。

刘某乙在无法定义务和约定义务的情况下，主动对陷入险境的同伴施以援手，全力挽救他人生命，作为未成年人，其超过自己能力范围采取危险方法对其他人实施救助的行为虽不应进行倡导，但刘某乙英勇救人的精神和美德仍值得肯定、褒扬和尊重。胡某乙作为刘某乙的救助对象，应当对刘某甲、潘某的损失给予适当补偿。根据刘某乙施救情况、刘某甲和潘某的损失、胡某乙的家庭经济条件等因素，酌定胡某乙向刘某甲、潘某补偿50000元。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十八条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人

损害的，从本人财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。”胡某乙、向某乙上述赔偿责任及补偿责任依法由其监护人承担。

案涉水库属水利工程，主要功能为防洪、蓄水灌溉、供水等，并非游泳场所，擅自进入库区水域的危险性属一般性常识，某中心作为管理者的主要义务是确保水利设施健全、功能完好等，其已在涉事水域附近设置安全警示标志，已尽到法律规定的合理限度范围内的安全管理义务，刘某甲、潘某请求某中心承担赔偿责任，不予支持。

湖北省随县人民法院依照《中华人民共和国未成年人保护法》第六条第一款，《中华人民共和国民法典》第二十六条第一款、第一百八十三条、第一千零六十八条、第一千一百六十五条第一款、第一千一百八十三条、第一千一百八十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十七条第一款、第九十条规定，判决如下：

一、胡某甲于本判决生效之日起十五日内向刘某甲、潘某赔偿精神损害抚慰金8000元；

二、胡某甲于本判决生效之日起十五日内向刘某甲、潘某支付补偿金50000元；

三、向某甲、刘某丙于本判决生效之日起十五日内共同向刘某甲、潘某赔偿精神损害抚慰金8000元；

四、驳回刘某甲、潘某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

每年暑期期间，未成年人相约游泳溺亡的事故时有发生，通过法律层面对未成年人的行为加以引导，对其权益进行保护，是本案例意义所在。本案涉及一般侵权的过错认定以及因保护他人民事权益受损时受益人的适当补偿责任，分别属于过错责任和公平责任的范畴。

一、未成年人相约游泳溺亡的适用过错责任原则

《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款规定：“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。”未成年人虽具备一定的与其年龄、智力相适应的认知、辨别能力，但本质上仍属于无民事行为能力人或限制民事行为能力人，身体、心理与成年人不同，危险认知能力、风险控制能力客观上存在不足，要客观评价未成年人在危急状态的恐惧、紧张心理，不能以正常情况下冷静理性、客观精确的标准苛求未成年人在危急情况下作出合乎情理的选择和判断，也不能以此过高的标准评判未成年人在危急情况下所作选择和判断的妥当性。未成年人相约游泳，相互之间无法律上的救助义务，出现溺亡人身损害的，同游者不具有法律意义上过错，不应承担侵权损害赔偿赔偿责任。

监护人对其未成年子女具有法定的监护义务，对子女的抚养、教育和保护具有法定责任，未成年人发生意外事故，如本案中刘某乙和高某某不幸溺亡，监护人疏于安全教育和有效监护往往是事故发生的根本原因。监护人应当强化子女的日常安全教育和行为监管，尽可能远离风险，避免意外发生。

亲历意外事件的未成年人虽然对同伴的意外伤亡没有法律上的过错，但是在意外发生后，应当通过报警、求助成年人等方式尽力争取最佳救援时机，及时告知受害人家属同伴发生意外事件的情况，如刻意隐瞒事实或采取其他隐匿措施，导致受害人家属陷入盲目焦急、恐慌状态，加大事故后果对受害人家属的精神创伤和损害的，对于这部分损害，相关未成年人具有主观过错，应当根据其行为方式、过错程度、后果等酌情承担精神损害赔偿赔偿责任。

二、对于施救人的损害受益人应当适当补偿

《中华人民共和国民法典》第一千一百八十六条规定：“受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法律的规定由双方分担损失。”第一百八十三条规定：“因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担

民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。”见义勇为中受益人承担的适当补偿责任是《中华人民共和国民法典》明确适用公平责任原则的情形之一，

实质是根据公平理念合理分担损害，核心在于均衡各方利益，补偿责任的范围要基于利益平衡的公平考量，结合受害人所受损失情况、受益人的获益情况及其经济承受能力综合考虑。本案中，刘某乙在没有法定或约定义务的前提下，为保护他人的人身权益实施救助行为，导致自身受害，如果受害人得不到任何赔偿或者补偿是不公平的，更不利于助人为乐、见义勇为良好社会风尚的形成，也不符合公平正义的法治精神。因此，为了较好地平衡利益、分担损失，根据公平责任原则让受益人适当给予受害人补偿是合情合理的。

编写人：湖北省随县人民法院 陈金金

未成年人骑乘“老头乐”引发交通事故致他人损害的责任认定

——陈某某诉付某等身体权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北雄安新区中级人民法院(2023)冀96民终494号民事判决书

2. 案由：身体权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):陈某某

被告(上诉人):许某某、付某、付某某

【基本案情】

付某某系付某(事发时15周岁)之父。2022年6月11日21时26分许,付某驾驶电动四轮车送陈某某回家,行驶到河北省雄县某公司门口时,碰撞公路上堆放的施工材料,造成陈某某受伤及车辆损坏的交通事故。因双方当事人

均未及时报警，交警部门因难以调查取证无法出具责任认定书。堆放案涉施工材料的施工方负责人为许某某。事故发生后，陈某某被送往保定市某医院救治，后因伤势较重被送往北京某医院住院治疗，陈某某先后住院共19天，后在雄县某医院、河北某医院进行换药、复查，共计花费医疗费79650.83元，购药支出740.8元。对陈某某伤残等级、护理期、营养期进行了司法鉴定，陈某某支出鉴定费2900元。

【案件焦点】

各方当事人在本案事故中的责任如何划分。

【法院裁判要旨】

河北省雄县人民法院经审理认为：本案事发当晚有降雨，驾驶能见度降低。案涉事故中驾驶电动四轮车的付某未满16周岁，年龄尚小，驾驶操作能力弱且对驾驶过程中的突发情况应对处置并无经验，其父亲付某某在明知付某为未成年人，并无相应驾驶资格的情况下，仍允许其送陈某某回家，未尽到监护人的监护义务，付某存在违规驾驶、驾驶不当等过错，故付某、付某某应对事故的发生承担责任。许某某辩称，其并未将建筑材料堆放于公共道路上而是堆放在公路旁的排水沟上且已设置警示标志，并提供照片用以证实，但其所提供的照片因拍摄角度所限，无法确定具体摆放情况且无法证实照片拍摄时间，又与付某所提供的建筑材料堆放照片及事发时监控视频中所显示的建筑材料堆放位置不一致，故对许某某的该辩称，不予认定，其应当对事故的发生承担责任。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条之规定，被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。事故发生当日，陈某某家长知晓陈某某是由其初中好友付某开车接他出去玩，后陈某某在明知天气较差且付某并无驾驶资格的情况下仍然搭乘其所驾驶的车辆回家，对于事故的发生也有一定过错。

综合各方当事人的过错程度及事故原因力比较，责任比例以付某一方承担50%，许某某承担30%，陈某某承担20%较为适宜。被告各方应按照上述比例

对陈某某由此所造成的合理损失依法予以赔偿。因付某为未成年人，本案属于限制民事行为能力人造成他人损害，依法应由其监护人即付某某承担赔偿责任。法院认定陈某某的损失共计270491.4元，故付某方应赔付其135245.7元，许某某应赔付其81147.42元。

河北省雄县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千一百八十八条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十七条规定，判决如下：

一、被告付某某于本判决生效后七日内赔付原告陈某某各项损失共计135245.7元；

二、被告许某某于本判决生效后七日内赔付原告陈某某各项损失共计81147.42元；

三、驳回原告陈某某的其他诉讼请求。

许某某、付某、付某某不服一审判决，提起上诉。

河北雄安新区中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点主要为案由、事故责任大小的确定是否合法合理。

关于案由的确定。陈某某在一审诉状中既未单独以驾驶事故车辆的驾驶人付某为原审被告以交通事故责任为由提起诉讼，也未单独以堆放施工材料的施工方许某某为原审被告以公共道路妨碍通行损害责任等物件损害责任为由提起诉讼，而是将许某某、付某、付某某列为原审被告，并以身体受到案涉事故损害为由要求存在过错的相关责任主体赔偿其损失，一审法院根据陈某某的上述诉请及所依据的事实理由，确定案由为身体权纠纷符合法律规定。

关于事故责任大小的确定。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十二條规定：“二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。”一审法院以事故车辆驾驶人付某存在违规驾驶、付某父亲付某某未尽到监护义务、施工材料

堆放方许某某未尽到注意义务、陈某某对自身安全未尽到谨慎注意义务为由，认定当事人各方在案涉事故中均存在过错，并通过比较三方责任主体的过错程度和原因力，确定由付某一方承担50%，许某某承担30%，陈某某承担20%的责任份额，符合法律规定。陈某某、许某某、付某、付某某均主张其自身承担的责任份额过大，无事实和法律依据，不予采纳。

河北雄安新区中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“老头乐”自2009年左右上市起，便凭借其低廉的价格，简单易上手的驾驶操作，无须上牌之便利等特点，成为部分老年人出行的首选交通工具。“老头乐”虽经济便捷，但潜在的安全风险不容忽视。本案审理难点是在交警部门无法出具交通事故责任认定书情况下，如何认定各方当事人是否需要承担责任及承担责任比例问题。

一、案涉“老头乐”电动四轮车的特点及法律属性

“老头乐”电动车的合法性需要根据车辆是否符合国家标准、地方政策及是否完成登记备案等条件综合判断。如果“老头乐”电动车符合《纯电动车乘用车技术条件》标准，出厂时带有3C认证，①并被列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品》公告目录，则属于合法的老年代步车，可以办理正规的新能源电动汽车号牌，驾驶员取得驾驶证后即可上路。

案涉“老头乐”电动车未经国家机动车产品主管部门许可生产，不属于工业和信息化部公告《道路机动车辆生产企业及产品》范围，其生产安全技术标准低，往往存在制动、转向上的设计缺陷，且其无法以投保交强险或商业险为使用者出行提供一定保障，往往给道路、生命、财产安全造成重大安全隐患。

①3C认证，全称中国强制性产品认证 (China Compulsory Certification)，是中国政府为保护消费者人身安全、国家安全及环境，依据法律法规实施的强制性产品合格评定制度。

“老头乐”电动车驾驶员大多没有接受过专业的驾驶技术培训和系统的交通安全常识培训，普遍缺乏安全意识与驾驶经验，加之此类电动车未上车牌号，一些驾驶员存在侥幸心理，容易导致交通事故。本案中，未成年人为了方便而选择驾驶家中“老头乐”在夜雨下护送同学回家，监护人忽视安全隐患放任孩子无证驾驶“老头乐”上路、受害人乘坐未成年人驾驶的车辆，导致交通事故的发生。

《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条规定，交通工具分为机动车与非机动车。另外，“超标电动车”属于机动车。“老头乐”作为电动车，其在车速、车身自重等方面超过电动车参数范围，其法律属性属于机动车。但是按照电动车管理规定，“老头乐”电动车又无法在交管局注册登记，没有牌照和保险，一旦发生交通安全事故，属于“老头乐”电动车一方的责任将由车主自己承担。

二、“老头乐”电动车交通事故引发的侵权纠纷适用过错责任原则

因骑乘电动车发生的交通事故，侵权责任纠纷占比较高，根据《中华人民共和国民法典》侵权责任编相关规定，其中的侵权纠纷属于一般侵权责任，适用过错责任原则。

过错是指行为人在进行侵权时其自身所体现出的意志，是认定侵权责任的基石。过错责任原则系我国侵权责任领域中的基础性归责原则，其立法目的是对侵权行为主体不符合价值观甚至是违背社会秩序的行为进行制裁，以达到警戒他人，规范社会秩序的良好效果。人民法院认定当事人的过错时，将主观过错与客观行为相结合才能更好地还原行为人实施行为时的主观状态，对行为人的行为进行正确评价。从主观的角度来看，需要对于行为人能否预见进行衡量，从而能够发现当时的情况下是否可以选择更为恰当的行为；分析客观原因，则需要根据理性人的具体行为规矩进行判定，从而评判行为人是否履行了其应该履行的义务。本案中，未成年人为了方便而选择驾驶家中“老头乐”在夜雨下护送同学回家，家长为了省事而忽视安全隐患放任孩子无证驾驶“老头乐”上路、受害人不顾自身安全乘坐未成年人驾驶的车辆，施工方忽视给行人带来的交通安全隐患占道摆放建筑材料，对本案事故的发生均有过错，应当根据各自

的过错程度分担责任。

三、在交通部门无法出具交通事故责任认定书情况下的责任承担

在审理涉及交通事故所致的民事损害赔偿案件中，公安机关交通管理部门出具的交通事故认定书对于认定案件事实和划分民事赔偿责任具有重要的证据作用，能够帮助法院更好地厘清交通事故中的各方责任。但本案中因事故发生时在场当事人均系未成年人，二人突遇事故后未及时报警处理，导致交警部门虽然接警但无法进行事故认定和责任划分，只能依据《道路交通事故处理程序规定》第六十七条规定作出交通事故证明而非交通事故认定书。

人民法院在审理仅有交通事故证明的民事赔偿类案件时，首先，应关注交通事故证明的各项信息，其作出过程中交警部门对事故当事人进行了调查询问、事故地实地走访、技术勘验鉴定等工作，能够对事故发生的大致过程有客观陈述，所以审理时应充分利用好交通事故证明中对于事发经过的描述，严格审查事故证明的证据效力，从事故证明中提取相关案件事实。其次，应根据事发时不同角度的监控视频并结合各方所提交的在案相关证据及各方陈述，综合确定各方的过错程度及对造成事故的原因力大小。本案中，陈某某、付某的家长均知晓二人均为未成年人，但仍未对其孩子雨夜骑乘“老头乐”的行为加以制止，未尽到应有的监护义务；而许某某作为完全民事行为能力人理应认识到建筑材料堆放在公路上的危险性，却仍图方便占用公共道路堆放石材且未设置任何警示标识和安全设施，本案各方当事人均存在一定的过错。依托交通事故证明并结合事发时附近的监控视频及其他在案证据，结合日常生活经验法则和逻辑，综合比较各方对于此次事故发生的原因力大小，确定三方当事人的责任比例，才能作出符合大众心理预期的一般判断。

综上，本案事故由多方过错造成，但凡任何一方承担起自身的注意义务，都会避免事故的发生。人民法院在审理此类案件时应全面分析各方当事人的过错程度，合理确定各方责任，保障各方当事人的合法权益。

开锁匠未尽核实义务上门开锁致屋内 人员遭受不法侵害，开锁公司应当承担赔偿责任

—— 陈某甲等诉某开锁公司等生命权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省宿迁市中级人民法院(2023)苏13民终4101号民事判决书

2. 案由：生命权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):陈某甲、张某、骆某某

被告(上诉人):某开锁公司

被告(被上诉人):顾某某、吴某

【基本案情】

陈某乙、耿某某系朋友，二人居住于陈某乙承租的案涉房屋。王某、耿某某原系男女朋友关系，后分手，王某多次骚扰、威胁耿某某，并产生杀死耿某某的想法。2021年9月14日晚，王某趁陈某乙、耿某某外出之机，拨打某开锁公司电话，要求提供开锁服务。某开锁公司员工顾某某、吴某至案涉房屋后，王某告知该房屋是其对象家，因二人吵架，锁被换了。顾某某、吴某未要求王某出示房产证、租房合同等材料即进行开锁。案涉房屋门锁为“指纹密码锁+机械锁”，顾某某打开机械锁并更换锁芯，并不影响指纹密码锁的使用。换锁后，王某通过微信向顾某某提供的名称为“某开锁公司”收付款码扫码支付400元。顾某某没有登记王某身份信息，也没有录入系统。

顾某某、吴某离开后，王某进入案涉房屋躲藏在陈某乙居住卧室外的空调设备平台。次日凌晨，待陈某乙、耿某某回家入睡后，王某先后进入陈某乙和耿某某房间实施侵害行为，致陈某乙死亡、耿某某受伤。

陈某乙出生于1990年8月，出生后不久被陈某甲、张某夫妻抱养并随陈某甲、张某共同生活，未办理收养手续。陈某乙结婚后又离婚，育有骆某某。

王某因犯故意杀人罪，被判处死刑。现陈某甲、张某、骆某某将某开锁公司、顾某某、吴某诉至法院，要求其赔偿死亡赔偿金、丧葬费。某开锁公司认为陈某乙系被王某的不法侵害致死，其不应当承担赔偿责任。

【案件焦点】

某开锁公司应对因陈某乙死亡给其近亲属造成的损失承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

江苏省沭阳县人民法院经审理认为：本案的主要争议焦点是：陈某甲、张某的原告主体资格是否适格；顾某某、吴某对陈某乙死亡是否存在过错；如存在过错，其与某开锁公司对案涉损失承担的赔偿责任及责任比例如何认定。

关于争议焦点一。陈某甲、张某为本案的适格原告。1984年8月30日施行的《最高人民法院关于贯彻执行民事政策法律若干问题的意见》第二十八条规定：“亲友、群众公认，或有关组织证明明确以养父母与养子女关系长期共同生活的，虽未办理合法手续，也应按收养关系对待。”陈某乙被陈某甲、张某收养的事实发生在1999年4月1日起施行的《中华人民共和国收养法》之前，陈某甲、张某与陈某乙之间的收养关系成立，故陈某甲、张某为本案适格原告。

关于争议焦点二。某开锁公司应当对因陈某乙死亡给张某、陈某甲、骆某某造成的损失承担赔偿责任，责任比例酌情确定为30%。首先，顾某某、吴某系履行职务行为。王某自述其联系的是某开锁公司的工作人员开锁，顾某某出示的微信收款码名称为“某开锁公司”，某开锁公司亦认可顾某某、吴某系其工作人员，应认定顾某某、吴某为王某开锁系履行职务行为，其行为造成的后果应当由用人单位即某开锁公司承担。其次，顾某某、吴某对陈某乙的死亡后

